

Le contrat



Notion de contrat

Article 1101 CC → accord de volonté qui
créé, modifie, transfère ou éteint des
obligations

→ Suppose une pluralité



Typologie du contrat

Article 1105 CC	Contrats nommés : nom + régime dans un code	Contrats innomés : nom d'usage mais pas de régime	
Article 1106 CC	Contrat synallagmatique : les parties ont des obligations réciproques	Contrat unilatéral : une seule partie à des obligations envers l'autre	
Article 1107 CC	Contrat à titre onéreux : on attend une contrepartie	Contrat à titre gratuit : pas de contrepartie attendue	
Article 1108 CC	Contrat commutatif : les prestations ne sont pas obligatoirement de valeur équivalentes	Contrat aléatoire : on ne sait pas à l'avance ce que l'on va donner ou recevoir	<i>Ex : vente viagère</i>
Article 1109 CC	Contrat consensuel : se forme par le seul échange du consentement <i>↳ tous les contrats</i>	Contrat solennel : Contrat dont la validité est subordonné à l'accomplissement de la formalité	Contrat réel : se forme par la remise d'une chose
Article 1110 CC	Contrat d'adhésion : contrat non négociable	Contrat de gré à gré : possibilité de négocier	
Article 1111 CC	Contrat cadre : définit le cadre des relations futures des parties	Contrat d'application : précisent les modalités d'application du contrat	
Article 1112 CC	Contrat à exécution instantanée : le contrat est exécuté directement	Contrat à exécution différée : laps de temps entre signature et réalisation	Contrat à exécution successive : s'exécute de façon échelonnée et répétée

Les négociations pré-contractuelles

-> pas obligatoires

Le principe de liberté

-> **libre** de contracter
-> **libre** de ne pas contracter
-> possibilité de **choisir** le co-contractant
-> possibilité de **choisir** le contenu du contrat
=> **liberté de rompre** les négociations (attention rupture abusive)

-> Article 1112 CC

Le principe de loyauté

-> L'initiative des négo doit être de **bonne fois**
-> Une personne **déloyale** :

- ° engage des pourparlers avec autre personne
- ° sais dès le début qu'elle veut pas contracter

-> **mauvaise fois** :

- ° rupture abusive
- ° possibilité demander dommages-intérêts

=> uniquement **indemnité des frais de négociations**

-> JP : Arrêt Manoukian 2003

-> Article 1112-1 CC

Le devoir d'information

-> **Depuis 2016** :
devoir pré-contractuel d'info quelque soit le contrat
-> ne porte **pas** sur **l'estimation de la valeur** de la prestation
-> devoir pèse sur les **2 parties** : celle qui connaît une **information déterminante pour le consentement de l'autre**
=> si manquement devoir : **dommages-intérêts**
-> Les professionnels sont tout de même incités a s'informer avant la signature du contrat
-> JP : Arrêt 14 mai 2025 (friture)

-> Article 1112-2 CC

Le devoir de confidentialité

-> **Interdiction de divulguer info** confidentielles (secrets d'affaires etc)
-> on va souvent organiser des **clauses de confidentialité**

Les avants-contrats

→ **Contrat** qui prépare un autre contrat

→ **Pas d'autonomie** car tourné vers la réalisation d'un autre contrat



Le pacte de
préférence

→ Article 1123 CC

→ contrat par lequel une personne s'engage à **proposer** au bénéficiaire de traiter avec lui **SI un jour** il décidai de contracter

→ donne au bénéf le **droit d'être préféré**

→ **pas obligé** de vendre

PRIX

- peut être un pacte avec un **prix fixe**
- **clause de premier reçu**
- possibilité **d'aller voir la concurrence** pour imposer un prix au bénéf

DURÉE

- pacte a durée indéterminée : pas de date précise = résiliable à tout moment
- pacte a durée déterminée : date définie, après délai plus de pacte

Pas des conditions
de validité (pas
obligatoires)

→ Article 1123 CC

1/ Non respect du pacte

- lorsque le promettant **ne respecte pas sa parole** (vend a quelqu'un d'autre sans proposer au bénéficiaire) il **viole le pacte**
- peut être de **mauvaise fois** ou de **bonne fois**

2/ Sanctions

- **dépend de la bonne foi du tiers** acquéreur : s'il ignorait l'existence du pacte
- difficulté de réussir à prouver la mauvaise fois :
 - ° si on y arrive :
 - demander la **nullité de la vente**
 - demander la **substitution dans les droits du tiers acquéreur**
 - ° si on y arrive pas :
 - demander **réparation du préjudice**

3/ Action du tiers

- acquéreur**
- s'il a un **doute** sur l'existence du pacte
- peut **interroger le bénéficiaire**

Les avants-contrats

→ **Contrat** qui prépare un autre contrat

→ **Pas d'autonomie** car tourné vers la réalisation d'un autre contrat



La promesse
unilatérale

→ Article 1124 CC

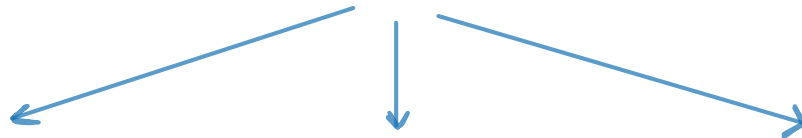
→ **plus précis** que le pacte

→ **contient** déjà les **éléments essentiels** du contrats projeté (chose + prix)

→ le **promettant s'engage a vendre au bénéficiaire = exclusivité**

→ il ne manque que le consentement du bénéficiaire

→ possibilité de **contraindre** le promettant à vendre



1/ Le bénéficiaire lève
l'option dans le délai mais le
promettant refuse de signer
la vente :

→ possibilité de demander la
réalisation forcée de la vente

2/ Avant que le bénéficiaire
lève l'option, le promettant
révoque la promesse :

→ possibilité demander
dommages-intérêts

→ JP : Arrêt Consorts Cruz
1993

→ **Revirement de
jurisprudence** en 2021 :
**exécution forcée de la
vente**

→ JP : Arrêt 21 novembre
2024 (terres agricoles
Marseille)

3/ Le promettant vend
à quelqu'un d'autre

→ le contrat conclu en
violation de la promesse
est **nul si le tiers a agit
de mauvaise fois**

Les avants-contrats

→ **Contrat** qui prépare un autre contrat

→ **Pas d'autonomie** car tourné vers la réalisation d'un autre contrat



La promesse synallagmatique

→ Ne figure pas dans le code civil = ne représente qu'un **contrat sous conditions suspensives**

→ Contrat par lequel **les 2 parties s'engagent** définitivement à conclure le contrat, **à condition que certains éléments se réalisent**



– **le consentement est déjà donné par les deux parties**
– des conditions doivent être remplies pour que le contrat définitif prenne effet = **conditions suspensives**
→ par exemple, vente d'un terrain quand il sera devenu constructible
– si les conditions ne sont pas remplies = **promesse caduque**

– les conditions suspensives ne doivent porter **que sur un élément extérieur aux parties** = un aléa qu'on ne contrôle pas

– question de la **bonne fois du débiteur** :
→ s'il fait exprès de ne pas obtenir de crédit pour ne pas être obligé d'acheter par exemple
=> Dans ce cas là **on fait comme si la condition suspensive était remplie**

Les autres avants-contrats

→ un avant-contrat est **tout contrat préparatoire**

→ il en existe de toute sortes :

- **accord de principe**
- **lettre d'intention**

La rencontre des volontés

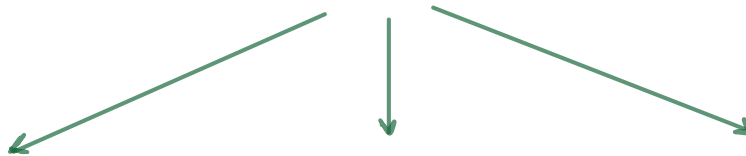


L'offre

-> Article 1101 CC

-> Article 1113 CC

- > Déclaration **explicite** ou **implicite**
- > **proposition unilatérale ferme et précise de contracter** = exprime la volonté d'être tenu juridiquement
- > doit être **précise**, ne laisse pas place à l'interprétation
- > peut être **écrite, verbale, comportement**
- > faite **au public** ou à une **personne déterminée** -> Article 1114 CC



-> Article 1115 CC

1/ Le régime de l'offre

-> Révocation :

- ° peut être **librement** rétractée **tant que** l'**acceptation n'est pas parvenue** au destinataire

-> Durée :

- ° possibilité **d'encadrer** **dans le temps** la durée de l'offre
- ° si pas stipulée, la JP estime que l'offre doit avoir une **durée raisonnable**

-> Article 1116 al 2 et 3 CC

2/ Mode de sanction

- > rétractation fautive de l'offre :
dommages-intérêts
- > moins solide que la promesse car **n'est pas un contrat**

-> Article 1117 al 2 CC

3/ L'offrant décède

- > l'offre est **caduque** en cas de **décès de l'offrant**
- > depuis 2016 l'offre est également **caduque en cas du décès du bénéficiaire**

La rencontre des volontés

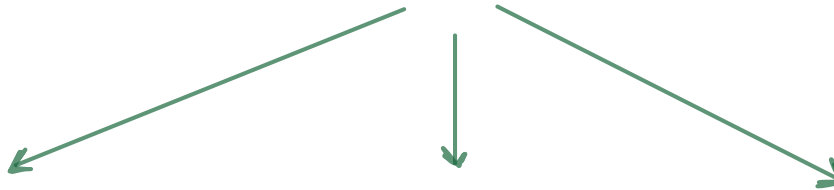


L'acceptation

-> Article 1118 CC

-> L'acceptation est une **manifestation de volonté** de son auteur d'être **lié dans les termes de l'offre**

-> Les deux parties sont **d'accord en terme identiques**



-> Article 1120 CC

1/ Expression de l'acceptation

-> Par écrit

=> **le silence ne vaut pas acceptation**

-> **Sauf** circonstances particulières
acceptation tacite

-> JP : Arrêt 24 mai 2025
(fouilles archéologiques)

-> Article 1121 CC

2/ Révocation de l'acceptation

-> Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, on peut la rétracter, **a condition** qu'elle arrive a l'offrant **avant l'acceptation**

-> Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant

3/ Délais entre acceptation et effet du contrat

-> peut exister un **droit de rétractation** (contrats conclus à distance par exemple)

-> existe aussi un **délai de réflexion**, pour réfléchir avant la signature du contrat

Conditions de validité du contrat

→ Article 1128 CC

- « Sont nécessaires à la validité d'un contrat 1) le **consentement des parties**,
2) leur **capacité à contracter** 3) un **contenu licite** et **certain** »
→ le consentement doit être **libre** et **éclairé**



A- Le consentement

→ Le **consentement est au coeur du contrat** → seule forme de validité

→ Article 1129 CC



→ Article 1130 et 1131 CC

1/ La réalité du consentement

- seules les personnes dans la **capacité de comprendre**
→ Ex : aveugle ne peut pas signer contrat écrit

2/ La qualité du consentement

- le consentement ne nous engage que s'il est **libre** et **éclairé**
– éléments qui vicient le consentement : erreur, dol et violence, **si déterminants du consentement**

- Pour **mener une action en justice** lorsqu'on est victime d'une **erreur, dol** ou **violence** = **5 ans** à partir de la **découverte** du vice
→ Pour la **violence**, c'est **5 ans** à partir du moment où la **violence cesse**

L'ERREUR

-> Croyance erronée = **discordance entre la croyance et la vérité**

-> L'erreur est **difficile à prouver** car c'est intuitif à une personne

Erreurs causes de nullité

-> Article 1133 CC

Erreurs sur les
qualités
essentielles de
la prestation

-> **expressément** ou
tacitement convenues
-> **élément déterminant**
du consentement
-> cause de **nullité**

-> **Sauf acceptation**
d'un aléa (achat terrain
potentiellement pollué, si
au final il est
effectivement pollué on
peut pas demander
nullité)

-> Article 1133 al 3 CC

-> Article 1134 CC

Erreurs sur les
qualités
essentielles du
co-contractant

-> lorsque le contrat est
conclu en
considération de la
personne (erreur sur
CV etc)
-> Cause de **nullité**

Erreurs qui n'entraînent pas la nullité

-> Article 1135 CC

Erreurs sur les
motifs

-> les raisons **pour**
lesquelles on a
contracté
-> lorsque les **raisons**
sont **étrangères aux**
qualités essentielles
-> ne sont **pas** cause
de **nullité**
-> **sauf** si
expressément spécifié
dans le contrat

-> JP : Arrêt 2022
(achat bateau pour
défiscalisation)

-> Article 1136 CC

Erreurs sur la
valeur

-> **erreur sur la valeur**
(sans se tromper sur
les qualités
essentielles) d'une
prestation
-> **pas** cause de **nullité**
Ex : achat Picasso mais
estime que pas assez
négocié le prix, on peut
rien faire

LE DOL

-> Article 1137 CC

- > Emploi de **manoeuvres**, de **mensonges**, **stratagèmes**, pour **amener** quelqu'un à contracter
- > **Duper** l'autre pour **le pousser à contracter**

⚠ => Lorsqu'il y a dol, l'erreur qui en résulte est toujours excusable

-> **cause de nullité**

-> JP : 2024 (société Le Sleeping, cession de parts mais dette de la société)

= la Cour estime que l'erreur de l'acheteur qui ne s'est pas renseigné est excusable car

existence d'un dol

-> Article 1137 CC

1/ Élément matériel

-> **Comportement** employé pour pousser l'autre à contracter

- Les mensonges
- Les manoeuvres
- Dissimulation intentionnelle

d'information :

- ° La personne **sait** que l'info est **déterminante** pour le consentement de l'autre
 - ° Manquement au **devoir d'information**
- = **Réticence dolosive**

2/ Élément intentionnel

-> il faut que le **dol soit commis avec l'intention** de le faire

-> on ne peut pas commettre un dol par inadvertance

-> **Volonté de tromper l'autre**

=> **Difficulté** pour les juges

-> Article 1130 CC

3/ Élément déterminant

-> N'est sanctionné **que s'il a emporté le consentement** de la personne

-> Sur un **élément essentiel** de la prestation

-> La réticence dolosive **n'est pas sanctionnée** si elle porte **sur la valeur** de la chose (**sauf** si le vendeur à **menti expressément** sur la valeur)

-> JP : Arrêt Baldus 2000 (antiquaire qui achète des photographies célèbres à bas coût

LA VIOLENCE

→ Article 1140 CC

→ Une partie **s'engage sous la pression** d'une contrainte qui lui inspire la **crainte** d'exposer **sa personne, sa fortune ou celle de ses proches** à un mal considérable.

→ Sanctionnée lorsqu'elle est illégitime

→ S'apprécie in concreto

Violence physique / psychologique

→ menace de recourir à une voie de **droit = légitime** (sauf si on détourne la réalité à notre avantage)

→ l'auteur est **puni** qu'il soit **vendeur ou acheteur**

Violence économique

→ Abuser de la **situation de faiblesse économique** de l'autre partie

→ JP : Arrêt Larousse Bordas (salarié qui créé un dico et obligée de vendre ses parts a son employeur. S'est sentie menacée de licenciement économique)
= la Cour estime que la preuve n'est pas rapportée que la salariée était victime de violence économique

→ La **réforme de 2016** fait entrer dans le code l'**article 1143 CC**

→ La **violence résulte de l'exploitation abusive de l'état de dépendance** du partenaire

=> **Pas forcément** violence économique

→ JP : Arrêt Transavia 2019

→ JP : Arrêt 2024 (avocat contrat unique)

-> Article 1128 CC

-> « Sont nécessaires à la validité d'un contrat 1) le **consentement des parties**,
2) leur **capacité à contracter** 3) un **contenu licite** et **certain** »

-> le consentement doit être **libre** et **éclairé**

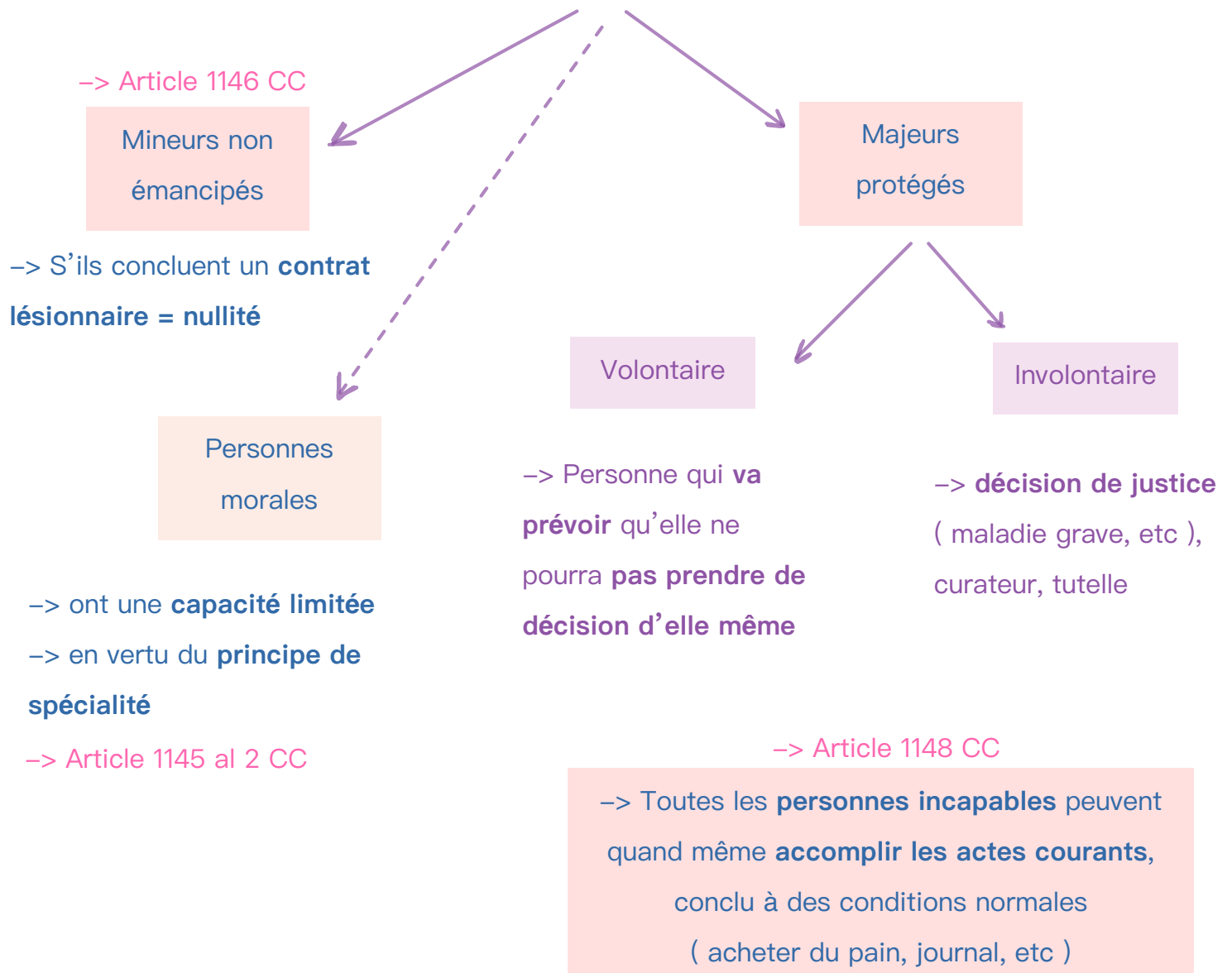


B – La capacité

-> Article 1145 CC

-> Toute personne a la **capacité de consentir** à un contrat = **capacité de jouissance**

-> Sauf en cas d'incapacité prévue par la loi :



C- La représentation

-> une personne va conclure un contrat pour le nom et pour le compte de quelqu'un d'autre

1/ Type de représentation

Personnes physiques

Personnes morales

-> peut **pas être présent** au moment de la signature du contrat = prend un **mandataire**

- Conventionnelle : résulte d'un **accord de volonté**
- Légale : prévue par le **texte de loi**
- Judiciaire : décidé par **le juge**

Générale

Spécifique

-> habilité pour établir **tout type** d'acte

-> habilité pour établir **un seul type** de chose (signer un bail)

Parfaite

Imparfaite

-> le mandataire est **transparent** = comme si le **mandant avait lui-même conclu**

-> mandataire signe puis **acte transféré au mandant**

=> **Article 1155** ne couvre pas les **actes de dispositions**
-> actes qui correspondent au fait de **vendre, détruire ou louer** le bien

-> Article 1155 CC

2/ Les pouvoirs du représentant

Termes généraux

Termes spécifiques

-> par exemple **tous les actes courants**

-> précise une **date, un lieu, un but, etc**

Actes conservatoires

-> tous les **actes qui visent la conservation d'un bien** (entretien, sauvegarde etc)

Actes d'administration

-> entre dans le cadre de la **gestion courante d'un bien** (acte usuel)

-> pour un immeuble = location, etc > **peut pas vendre le bien**
-> porte-feuille d'action =

Double représentation
= conflit d'intérêts

3/ Les abus

Le représentant commet un dol

-> **Cause de nullité** du contrat
-> la Cour de Cassation estime que c'est la **responsabilité représentant** (sa faute)

Le représentant outre passe ses pouvoirs

-> Article 1153 + 1156 CC

1/ Dépassement de pouvoir :

-> accompli acte dont il **n'a pas l'habilitation**

-> **Acte inopposable au représenté** (ne produit pas d'effets)

- sauf s'il le **ratifie**
- sauf si **bonne fois du tiers** (pensait traiter avec un mandataire habilité)

2/ Détournement de pouvoir : -> Article 1157 CC

-> mauvaise fois du mandataire qui **se sert de ses pouvoirs dans un intérêt autre** que celui du représenté
-> Encourt la **nullité** (sauf si **bonne fois du tiers**)

D – Le contenu du contrat

→ Article 1162 CC

1/ Contenu licite

→ Le contrat **ne doit pas déroger** à l'**ordre public** et aux **bonnes mœurs**

- **Stipulation** = les clauses du contrat (son **objet**)
- **But** = raison pour lesquelles on contracte (sa **cause**)

Exemple : louer une maison pour prostituer des mineures

- **Objet** du contrat est **licite** = louer une maison
- **Cause** du contrat est **illicite** = prostituer des mineures

→ JP : Estime que la nullité du contrat est encourue, que l'on soit en présence d'une personne ou de 2 qui étaient au courant du contenu illicite

→ Article 1163 CC

2/ Contenu déterminé

- la prestation **doit être possible**, sinon le contrat n'est pas valable (s'engager à toucher la Lune)
- **l'échange doit être déterminé** : précisé dans le contrat
- Ou alors **doit être déterminable** : on **dispose déjà** de tous les éléments qui nous **permettrons ensuite de déterminer l'objet** du contrat (si vous me faites ça, je vous offrirai le dernier Iphone disponible sur BlackMarket)

→ JP : 2025 (création de société et proposition d'achat des parts, question de savoir quelles parts etc)

– Détermination du prix :

- ° Résulte d'un **accord** entre les parties.

- ° Si **pas d'accord** = **pas de détermination judiciaire du prix** → possibilité de **demandeur avis d'un expert**

→ **Clause de fixation unilatérale du prix** : Au départ mal vu par la JP > évolution : La cour de cassation estime que **l'exigence de détermination de l'objet de s'applique pas au prix** – Arrêt 1995

- Pas de précision du type de contrat concerné

⇒ Contentieux résolu en 2018 :

→ **Article 1164 CC** : dans les **contrats cadres** peut y avoir **fixation unilatérale** du prix

→ **Article 1165 CC** : dans les **contrats de prestation de service** si **pas d'accord**, le **créancier** peut en **fixer un**

3/ Contenu équilibré

-> Pas besoin d'être équilibré pour être valable

° Article 1168 CC : Dans les contrats synallagmatiques, le déséquilibre des prestations **n'est pas cause de nullité** (sauf si loi dit le contraire)

-> par principe la **lésion n'est pas non plus cause de nullité** = la lésion est légale

Sauf :

- mineur
- **sucession de droit de propriété**
- **vente immobilière** = ne doit pas dépasser les 7/12e de la valeur de l'immeuble

° Article 1169 CC : Un contrat à titre onéreux est nul la **contrepartie** convenue au **profit de celui qui s'engage** est **illusoire** ou **dérisoire**

-> si on ne reçoit rien, ou quasi rien, le **contrat n'a pas de justification** = nul

Sauf : vente d'un bien à valeur négative (maison en ruine qui se vend 1€)

-> **Avant** n'importe quel tiers intéressé pouvait demander la nullité

-> **Revirement de JP** : **nullité relative** = seule la partie lésée peut demander

° Article 1170 CC : Toute **clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle** du débiteur est **réputée non écrite**

-> Les clauses **les plus importantes** du contrat = obligations essentielles

-> Les clauses qui sont **contraires à celles-ci** sont interdites

-> Clauses qui font **disparaître ces obligations essentielles** = **clause de non-obligation**

Ex : contrat de bail dans le quel le bailleur stipule ne pas laisser la disposition du bien au locataire

A – Clause limitative de responsabilité

B – Clause limitative de déséquilibre

-> Clauses par lesquelles on viens **fixer une limite à la responsabilité civile** d'une partie au contrat

-> Arrêt Chronopost 1996 : La cour estime qu'il y a une **contradiction entre l'obligation essentielle** (livrer sous 48h) et la **clause de limitation**

-> Arrêt Faurecia 2, 2010 :

possibilité de **limiter la responsabilité** en cas de manquement à l'obligation essentielle **MAIS ne doit pas priver entièrement l'obligation de sa substance** sinon **réputée non écrite**

-> Article 1171 CC : « Contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non-écrite »

- **Contrat d'adhésion**

- Clauses **non-négociables déterminées à l'avance** peuvent être **contrôlées par le juge** pour vérifier qu'elles **n'entraînent pas un déséquilibre significatif** entre les **droits et obligations** des parties => juge ne **peut pas toucher au prix**

-> **Réputé non écrit**

-> Arrêt 2022 : La cour de cassation restreint le champ d'application de l'article 1171 CC.

° **Conflit de compétence** entre droit de la consommation, droit civil et droit commercial = **réduit l'application de l'article aux particuliers seulement** (mais ils ne réalisent pas de contrat d'adhésion)

4/ Contenu imposé par le juge

° **Article 1194 CC** : Les contrats **obligent à tout ce qui y est exprimé**, mais aussi **toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi**.

→ le contrat oblige à ce qui y est écrit mais également à d'autres **choses implicites**.

Ex :

– Devoir de conseil : les vendeurs professionnels doivent donner les meilleurs conseils aux clients

→ **Arrêt 2022 : Camping car**

– Obligation de mise en garde : informer sur ce qu'implique l'achat, les dangers etc

– Obligation de sécurité

E – La forme du contrat

→ Article 1172 al 1 CC

1/ Principe : le consensualisme

→ Principe selon lequel un **contrat se forme par le seul échange de consentement** des volontés (oral, écrit, devant notaire etc)

2/ Exception : le formalisme

→ Deux hypothèses dans lesquelles la **validité du contrat est soumise à d'autres formes** que l'échange de consentement

1ère exception : les
contrats réels

→ Contrat qui ne se forme **que** par la **remise d'une chose**

→ **Ex** : contrat de prêt, le contrat n'est valide lorsque la chose que l'on prête est remise

→ On cherche à **respecter la volonté du prêteur** (pas obliger de prêter s'il n'en a pas envie)

2ème exception : les
contrats solennels

→ Contrat dont la **validité est subordonnée à l'observation de formes particulières**

déterminées par la loi

→ Par exemple contrat valable que s'il est conclu devant notaire

Forme de solennité :

– L'écrit

– Mentions particulières : « lu et approuvé »

– Acte authentique : dressé par officier d'Etat civil, notaire, juge etc

Sanction des conditions de validité du contrat

1/ Nullité et sanctions voisines

- Nullité : **anéantissement rétroactif** du contrat en **raison** de ses **conditions de formation** = mal formé et donc devient nul → on va faire **comme s’il n’avait jamais existé**
- Article 1778 CC
- Résolution : Anéantissement parfois rétroactif mais causé par une inexécution du contrat
- Caducité : **Disparition d’un élément essentiel** du contrat **après sa conclusion**
- Article 1186 CC

A – Notion de nullité

2/ Typologie des nullités

- Article 1179 CC : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, elle est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé »
- Pas toujours facile de savoir si **intérêt général ou privé**
- Mention manuscrite d’un cautionnement : souvent intérêt privé
- Rupture brutale des relations commerciales établies : Article L442-1 code de commerce : sanctionne le fait de **mettre fin à une relation commerciale sans accorder à son partenaire le préavis raisonnable**

B – Le régime des nullités

1/ Les règles communes

- La nullité doit être **décidée par le juge** – Article 1178 al 1 – (les parties **peuvent aussi s’entendre pour l’annuler conventionnellement**)
- La nullité est **nécessairement rétroactive**
- La rétroactivité suppose une **restitution de ce qui a été exécuté en application** du contrat
- ⇒ Difficulté de restituer la chose (évolution du marché, etc)
- ⇒ **Réforme 2016** : on tient compte de l’**usure** de la chose et la **jouissance** qu’elle nous a procuré
- Possibilité de demander **dommages-intérêts** en plus de la nullité
- **Etendue de la nullité** : on va essayer d’annuler que la **clause qui pose problème** mais difficulté, parfois **obligé de tout annuler** – Article 1184 CC
- **Exception en nullité** : **moyen de défense** lorsque le créancier nous force à exécuter le contrat, on peut invoquer sa nullité. → **imprescriptible** sauf quand le contrat a connu un **commencement d’exécution**

2/ Les règles propres

- Différence entre nullité relative et absolue : en fonction de **l’intérêt que protège la règle** → protège **intérêt particulier** = **nullité relative** (seule la partie victime peut demander la nullité) / **intérêt général** = **nullité absolue** (toute personne ayant un intérêt a agir + Ministère public)
- Différence dans les possibilités de confirmation du contrat : acte par le quel on **renonce à invoquer la nullité du contrat** = que pour les **nullités relatives** – Article 1180 CC + 1182 CC
- Cette confirmation peut prendre **plusieurs formes** (implicite, explicite etc). → Exécuter le contrat en connaissance de cause par exemple
- ⇒ On **ne peut pas anticiper cette confirmation**, doit être postérieure à la découverte de l’erreur.
- Action interrogatoire : – Article 1183 – une partie peut **demande à l’autre si elle souhaite invoquer la nullité** du contrat et lui laisse **6 mois pour agir**. Si l’autre ne le fait pas, **elle ne pourra plus l’invoquer après le délais**.

L'interprétation du contrat

→ On va essayer de **dégager ce que le contrat veut réellement dire**

→ L'interprétation est possible **que si le contrat n'est pas clair** > Le juge ne peut pas interpréter ce qui est clair et précis – Article 1192 CC

– **Intrinsèque** a une clause / **extrinsèque** = contradiction de clauses dans le contrat

A – Le contenu des règles d'interprétation

→ Article 1188 CC

→ Article 1188 al 2 CC

1/ La commune interprétation des parties

- on regarde le **sens implicite** du contrat
- Parfois le contrat est **mal rédigé** ou avec des mots qui **ne reflètent pas la réelle intention** des parties
- On va faire **prévaloir la volonté psychologique**

2/ Les règles alternatives

- S'appliquent **que si on n'arrive pas à déceler la commune interprétation** des parties
- On va rechercher le **sens que donnerait une personne raisonnable dans la même situation**.
- Deux règles :
 - Interprétation cohérente (art 1189 CC) = idée de maintenir la **cohérence générale du contrat**
 - Effet utile (art 1191 CC) = si une clause a deux sens, on **retiens celui qui lui donne de l'effet**
- Dans le **doute ultime** (art 1191 CC) on va **privilégier la partie qui n'a pas rédigé le contrat**

B – La valeur des règles d'interprétation

1/ Leur valeur à l'égard du juge

- Ces règles ne semblent **pas excessivement contraignantes**
- Question de fait et non de fond = la **cour de cassation n'est pas compétente**, sauf pour juger de la **bonne hiérarchie de l'utilisation des règles**

2/ La valeur à l'égard des parties

- les parties pourraient mettre des **clauses qui limiteraient l'interprétation du juge**
- Elles peuvent aussi utiliser des **définitions** en début de contrat pour **expliquer au juge** l'utilisation de certains mots

Les effets du contrat entre les parties

A – Le contenu des règles d'interprétation

1/ La force obligatoire

- Force obligatoire = **contraignant**
- « Les conventions légalement formées **tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites** »
Article 1103 CC
- On peut donc **contraindre le contractant à exécuter** une obligation
- Ainsi, on **ne peut modifier ou révoquer le contrat qu'à 2, Article 1193 CC**
- Cf révocation unilatérale

2/ Les limites à la force obligatoire

- la **bonne fois** (Cf section 2)
- le **contrôle du contenu du contrat**
- **théorie de l'imprévision** : les éléments qui peuvent survenir quand un contrat est long sur la durée
 - ° **Article 1195** = changement de circonstances **imprévisible**, rend l'exécution **excessivement onéreuse**, peut demander sa **renégociation**.
 - Appréciation **in concreto** de l'onérosité
 - Les juges ne se sont jamais saisi de l'article

B – La bonne fois

1/ Notion

- **Avant** :
 - **pas d'article** destiné à la bonne fois
 - Au sein de l'article 1134 al 2 qui disposait de la force obligatoire
 - **Pas d'autonomie**
- **Années 60** :
 - le juge va **tempérer les actions du créancier** et non pas du débiteur
- La bonne fois est un **standard de comportement**, ce qui est attendu d'une personne raisonnable

2/ Illustration

- un créancier qui **profite** de la situation du débiteur de **façon abusive**
- créancier qui fait **volte-face** (contrat mal exécuté pendant des années puis du jour au lendemain décide d'assigner le débiteur pour mauvaise inexécution)
 - => La mauvaise fois va pouvoir **priver des prérogatives contractuelles**

C – L'effet translatif

```
graph TD; A[C – L'effet translatif] --> B[2/ Le moment du transfert]; A --> C[2/ Les effets du transfert];
```

2/ Le moment du transfert

- Lors de l'**échange des consentements** (avant même que le contrat soit signé, échange d'argent etc)
- Les parties peuvent stipuler une **clause de réserve de propriété** (le propriétaire le restera jusqu'au jour de la signature du contrat)

2/ Les effets du transfert

- on transfère **en même temps que la propriété les risques de disparition de la chose** (si la voiture explose juste après la rencontre des volontés, c'est l'acquéreur qui est responsable)
- Cas où le vendeur vend **successivement la chose à deux personnes** = **première personne qui prend possession** de la chose devient propriétaire

Les effets du contrat à l'égard des tiers

A – L'effet relatif du contrat

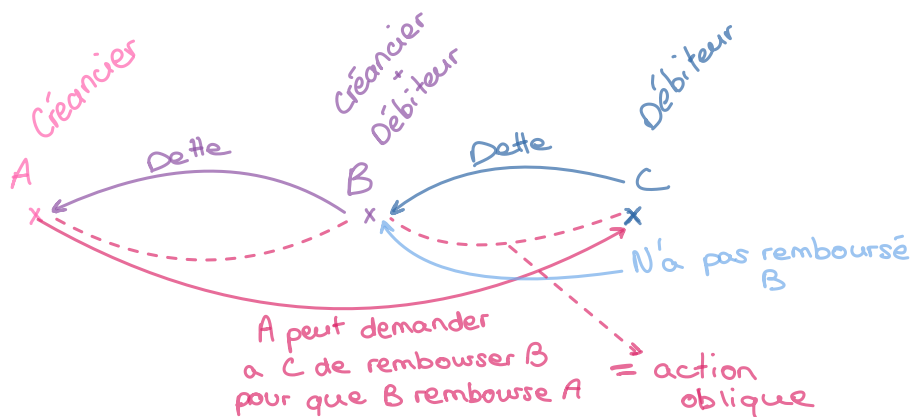
1/ Le principe

- > Le contrat, par principe, **n'intéresse que les parties**, pas les tiers.
- > Mais **Article 1199 CC** « le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties » = ouvre la **possibilité d'un impact des tiers**

2/ Les limites

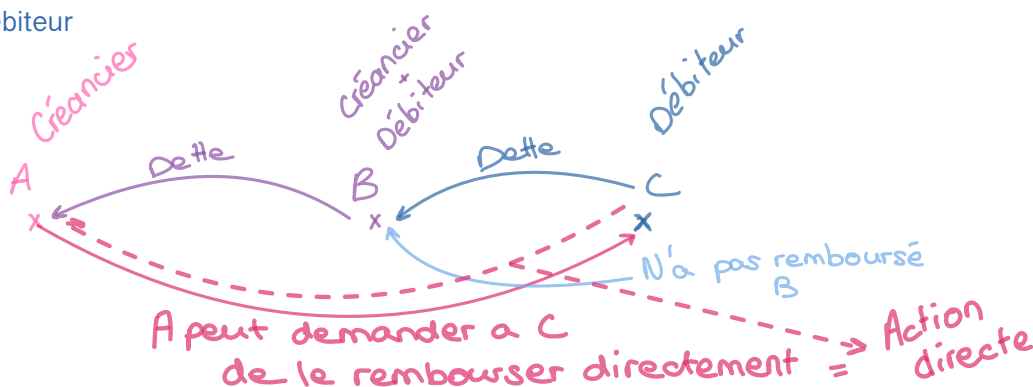
- Stipulation pour autrui -> **Article 1205 CC** : un **stipulant** fait promettre à un **promettant** d'accomplir une prestation en faveur d'un **tiers bénéficiaire** (le **bénéficiaire** va **recevoir l'avantage du contrat alors qu'il ne l'a pas signé**)
 - Figure du porte fort -> **Article 1204 CC** : on **s'engage à ce qu'un tiers face quelque chose** en votre faveur
 - **Porte-fort de ratification** : on s'engage à ce que le tiers ratifie un acte
 - **Porte-fort d'exécution** : on garantit que le tiers fera quelque chose
- => **N'engage pas le tiers**, s'il refuse d'agir c'est la personne qui a conclu le contrat qui engage sa responsabilité
- Présence des actions oblique, paulienne et directe :

° L'action oblique : permet au créancier d'agir contre le débiteur de son débiteur



° L'action paulienne : possibilité de déclarer une **donation inefficace**, si le débiteur l'a fait pour s'appauvrir volontairement pour ne pas payer le créancier

° L'action directe : permet au créancier de se faire payer directement par le débiteur de son débiteur



B – L'opposabilité du contrat

1/ L'opposabilité aux tiers

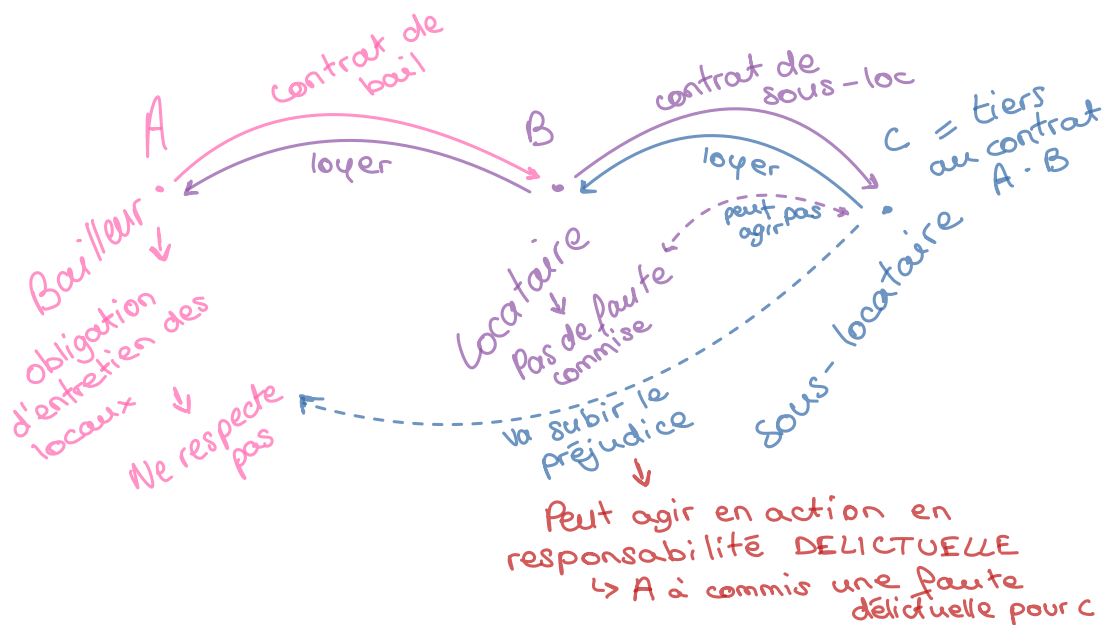
→ **Article 1200 CC** = « les tiers doivent **respecter la situation juridique créée par le contrat** », les tiers doivent **respecter** le contrat en tant que situation juridique.

→ Un tiers **ne doit pas se rendre complice de la violation d'un contrat**

2/ L'opposabilité par les tiers

→ Le tiers **ne peut pas exiger l'exécution du contrat** car c'est la chose des parties

→ **SAUF** : si l'inexécution du contrat lui cause un **préjudice**



→ **Arrêt Boot'shop 2006** : le tiers à un contrat peut invoquer la **responsabilité délictuelle** dès lors que l'inexécution lui a causé un **préjudice**. Critiques par la doctrine :

- multiplie le nombre de gens qui peuvent demander un préjudice
- les **clauses limitatives de responsabilités ne s'appliquent pas au tiers**, le créancier n'est plus protégé

→ **Arrêt Bois-Rouge 2020** : La cour de cassation **confirme Boot'shop** et va **étendre son champ d'application** : dans Boot'shop l'obligation violée était une obligation de moyen, Bois-Rouge l'étend à une **obligation de résultat**

→ **Arrêt Clamageran 2024** : le tiers va **maintenant se voir opposer les conditions et limites posées dans le contrat** (clauses limitative de responsabilité etc)

1/ Notion

- La cession était **inconnue par le Code avant 2016** (pas la JP)
- Le but de la cession est de **remplacer une partie au contrat par une autre** sans changer le contrat
- Cession de créances : **Transfert de la créance** à quelqu'un d'autre
- Cession de dette : **transfert de la dette** sur quelqu'un d'autre (c'est une autre personne qui va rembourser)
- Cession de contrat : **transfert de la qualité de partie au contrat**

2/ Régime

- Prévu dans le Code à l'article 1216 à 1216-3 = la cession de contrat **suppose l'accord du co-contractant**
- La cession doit être **constaté par écrit à peine de nullité**

3/ Les effets

- La cession de contrat **N'EST PAS RÉTROACTIVE** = Ne s'opère que pour l'**avenir**
- Pour protéger le cédé (celui est toujours dans le contrat), on va considérer que le **cédant est tenu comme garant**, si le cessionnaire (le nouveau) n'exécute pas le contrat, c'est le cédant qui est responsable

L'inexécution du contrat

= manquement aux obligations contractuelles

A – La notion d'inexécution

1/ L'absence d'exécution

- > Le débiteur n'a **pas du tout exécuté** le contrat = **pas de commencement d'exécution**
- > Le débiteur a **commencé à exécuter puis a arrêté** = **inexécution partielle**

2/ Exécution défectueuse

- > **Mauvaise exécution** du contrat
- > Appréciation **qualitative** = plusb difficile à prouver qu'une absence d'exécution

3/ Retard d'exécution

- > Le débiteur **livre en retard une obligation**
- > Tous les retards **n'ont pas les même conséquences**
Ex : livre le gâteau 2 jours après le mariage

=> Le code civil les considère tous les 3 comme des inexécutions

B – L'imputabilité de l'inexécution

1/ L'inexécution est imputable au débiteur

- > Si c'est **de son fait** qu'il n'a pas exécuté le contrat, **l'inexécution lui sera imputable** (reprochée)

1/ L'inexécution est imputable au créancier

- > Parfois c'est de la **faute du créancier** s'il y a une inexécution (mauvaise information au débiteur, déloyal, etc)
- > Le juge peut faire un **partage de responsabilité** entre le créancier et le débiteur

3/ L'inexécution est imputable à la force majeure

- > Évènement imprévisible lors de la conclusion du contrat, irrésistible lors de l'exécution du contrat, et extérieur aux parties
- **Imprévisibilité** : appréciation **in concreto**, en fonction de la date, de la personne, du lieu etc
- **Irrésistible** : quelque chose d'a la fois **inévitabile** et **insurmontable** (appréciation in concreto)
- **Extérieur aux parties** : doit être **indépendant de leur volonté**
- => Deux effets possible à la force majeure : **article 1218 CC** = **empêchement définitif / temporaire**

-> Exécution forcée par le débiteur lui même

- **Évolution JP années 70** : le juge peut **enjoindre** au débiteur d'exécuter sous **astreintes** ou **saisies**
- Depuis **2016**, le créancier peut demander **l'exécution forcée** : **Article 1221 CC** (mais doit être **réalisable** + **contrôle de proportionnalité** entre coût d'exécution et intérêt du créancier)

-> Exécution forcée par un tiers

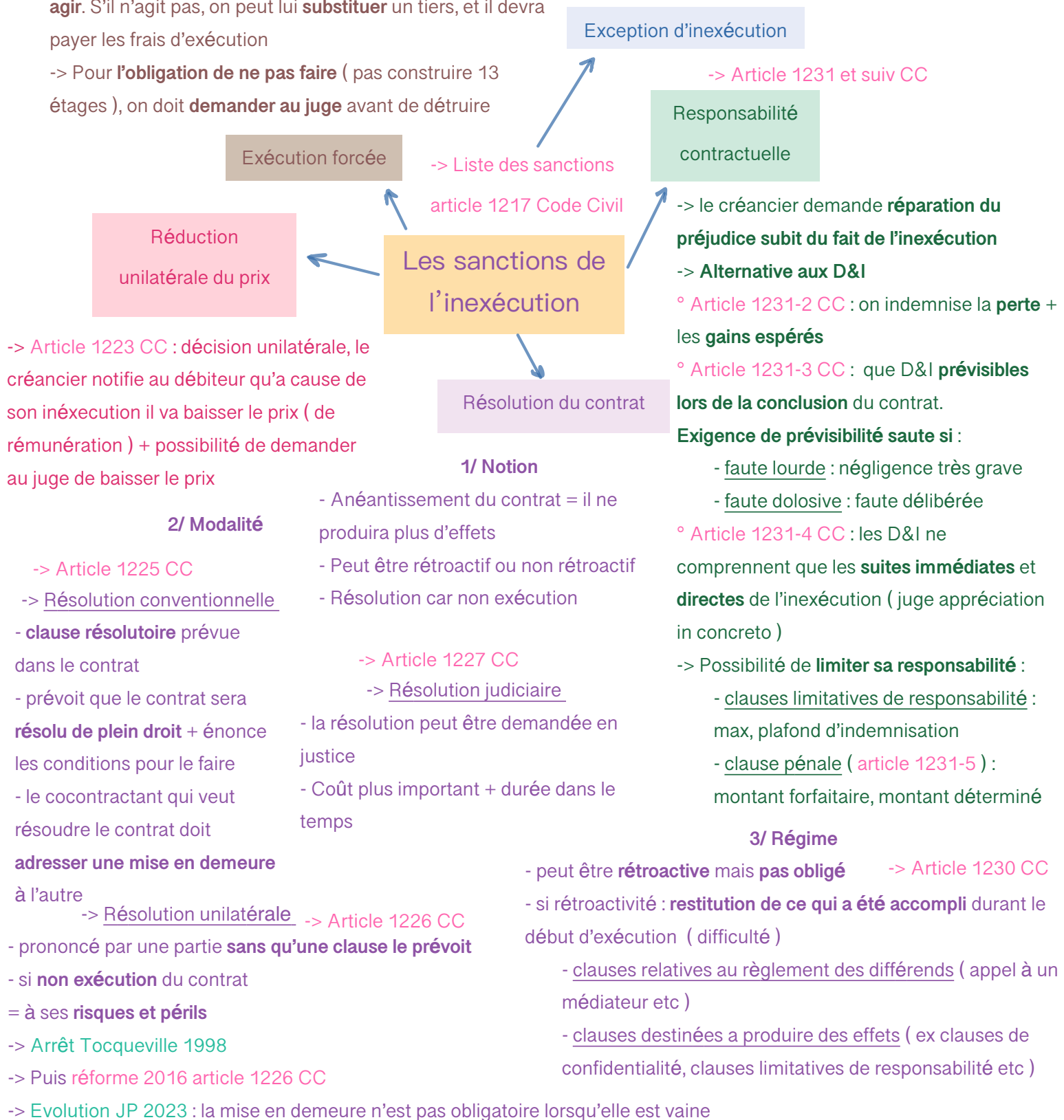
- Prévu **article 1222 CC** : on contraint pas le débiteur à faire mais on va **faire faire par un tiers, aux frais du débiteur**
- > **Mise en demeure** du débiteur et on lui laisse un **délai pour agir**. S'il n'agit pas, on peut lui **substituer** un tiers, et il devra payer les frais d'exécution
- > Pour **l'obligation de ne pas faire** (pas construire 13 étages), on doit **demande au juge** avant de détruire

-> Exception pour inexécution avérée

- **Article 1219 CC** : une partie peut **refuser d'exécuter** si l'autre partie **n'exécute pas non plus**, et si **l'inexécution est suffisamment grave**
= refuser d'exécuter pour **contraindre** l'autre à exécuter sa part (chantage)

-> Exception pour inexécution redoutée

- Le contrat n'est **pas encore violé** mais **apparaît évident** qu'il ne sera pas exécuté



Les sanctions de l'inexécution

A – L'extinction naturelle du contrat

1/ Arrivée du terme (CDD)

- > Ne concerne **que les CDD** car date de fin de contrat **précise** (connue à l'avance)
- > Le contrat doit être **exécuté jusqu'à son terme** Article 1212 CC
- > **Possibilité de prolonger la durée :**
 - Prorogation : **avant le terme**, on décide de **continuer** le contrat = **même contrat**
 - Renouvellement : conclusion d'un **nouveau contrat**
 - Tacite reconduction : renouvelé **sans accord tacite** des parties = **nouveau contrat qui deviendra un CDI**

2/ Résiliation (CDI)

- > Mode de **résolution des CDI**
- > Article 1221 CC
- > Cf résolution unilatérale etc

B – Résolution accidentelle

- La mort : seulement pour les **contrats conclu intuitu personae** (en fonction de la personne), sinon il est transmis aux héritiers
- Disparition de la personne morale : liquidation, fusion etc
- Force majeure : **article 1218 CC**, **emporte une résolution du contrat** (rétroactif ou pas)
- Caducité : **article 1186 CC** : **disparition en cours d'exécution** d'un élément **essentiel**

C – Les groupes de contrats

- > contrats conclu **en même temps** entre les parties et qui **servent un même but économique**
- > **Article 1186 CC** : lorsqu'un des contrats disparaît et que **l'exécution des autres n'a plus de sens sans lui**, ils sont **caduc**.
- > **Inter-dépendance entre les parties :**
 - Interdépendance objective : **matériellement** on ne peut pas exécuter un contrat sans l'autre = **caducité**
 - Interdépendance subjective : **possibilité matérielle mais pas d'intérêt économique** (possibilité de payer l'assurance de la grue mais ça ne sert à rien si elle existe plus) => la **caducité n'est pas automatique**, ne touchera que le contrat **conclu en considération de l'autre**

La preuve du contrat

- La preuve est **déterminante** pour mener une action en justice
- > **Charge de la preuve**, **article 1353 CC**
- Contrats sur une valeur de – **1500€** = **preuve libre**
- Contrats sur une valeur de + **1500€** = **preuve pas écrit avec signature** (acte sous seing privé, etc), sauf si impossibilité morale par exemple
- > La preuve doit être **apportée loyalement**, sauf si c'est le seul moyen de prouver l'existence du contrat